

CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2026, entre VIMASISTEM CÍA. LTDA., con RUC 0190319695001, Representada por el C.P.A. Luis Villalta Machuca con cédula de identidad número 0102145265 en su calidad de Gerente y Representante Legal, conforme consta del documento adjunto, a quien en adelante se le denominará como "VIMASISTEM CÍA. LTDA.", y por otra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUJILI LTDA., con RUC 0591713760001, Representada por el Ing. Tiribio Toapanta Masabanda, con cédula de identidad número 0501415236 en su calidad de Gerente y Representante Legal, conforme consta del documento adjunto, a quien en adelante se le denominará como "LA COOPERATIVA" libre y voluntariamente se suscribe el presente Contrato de Compra – Venta de licencia para el uso del SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE y la Banca Virtual (APP – WEB TRANSACCIONAL), en adelante se denominará "SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP" con los respectivos documentos habilitantes que forman parte del presente contrato y son los siguientes:

1. RUC y Cédulas de identidad de los representantes legales por parte de LA COOPERATIVA y VIMASISTEM CÍA. LTDA.
2. Nombramientos de los Gerentes
3. Estatuto de la Contratista
4. Registro en la Superintendencia de Economía Popular y solidaria de la Contratista

Además, los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, legalmente habilitados para celebrar el presente Contrato de "CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP" al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. **Calificación y Selección:** De conformidad con las regulaciones y leyes vigentes, las partes reconocen que VIMASISTEM CÍA. LTDA. ha sido proveedor del SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP, siendo este un proveedor que cumple con:
 - Experiencia: VIMASISTEM CÍA. LTDA cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software a nivel nacional, cuenta con personal capacitado y tiene referencias comerciales con entidades financieras a nivel nacional.
 - Capacidad financiera: VIMASISTEM CÍA. LTDA. ha demostrado solvencia económica para garantizar la modificación y mejora del sistema.
 - Capacidad de respuesta: VIMASISTEM CÍA. LTDA. ha demostrado capacidad brindando un acceso oportuno a una plataforma de gestión denominada "VIMAGEST" con la cual se canalizan soportes y requerimientos.
 - Calidad del servicio: VIMASISTEM CÍA. LTDA. cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015 y ISO 27001:2022.
 - VIMASISTEM CÍA. LTDA. aplica controles orientados a la protección de los datos personales y de la información confidencial, conforme a la ley y demás normativa aplicable.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

“LA COOPERATIVA”, en ejercicio de su autonomía institucional y con el propósito de fortalecer su gestión financiera, operativa, contable y de control, contrata con VIMASISTEM CÍA. LTDA. la licencia de uso del SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP, así como los servicios asociados de implementación, migración de información cuando corresponda, parametrización, soporte técnico, capacitación y acompañamiento funcional y técnico, de conformidad con la proforma con referencia COM-005-2026 presentada con fecha 02 de febrero del 2026, anexos, cronograma y niveles de servicio que forman parte integrante del presente contrato.

El alcance de la solución comprenderá los módulos, funcionalidades, componentes, parametrizaciones y servicios expresamente detallados en la proforma y anexos contractuales. Toda funcionalidad, desarrollo adicional, integración, ajuste especial, requerimiento no contemplado inicialmente o ampliación de alcance deberá ser gestionada mediante requerimiento formal y aprobación expresa de las partes respecto de su alcance, costo, plazo e impacto operativo.

La recepción y aceptación de la implementación, migración, parametrización, pruebas y salida a producción se llevará a cabo conforme al cronograma y a las validaciones funcionales acordadas entre las partes, dejando constancia documental de observaciones, conformidades, incidencias y cierres por los medios definidos por VIMASISTEM CÍA. LTDA., incluyendo VIMAGEST, herramienta institucional de gestión, trazabilidad y control documental de VIMASISTEM CÍA. LTDA., así como los demás documentos de soporte que correspondan.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE VIMASISTEM CÍA. LTDA.

De acuerdo con las regulaciones y leyes vigentes, VIMASISTEM CÍA. LTDA. se compromete a:

1. Garantizar que el SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP cumpla con las especificaciones funcionales y técnicas contratadas, de conformidad con la proforma, anexos, cronograma y parametrizaciones acordadas.
2. Brindar soporte técnico y acompañamiento funcional a LA COOPERATIVA a través de los canales definidos por VIMASISTEM CÍA. LTDA., principalmente mediante la plataforma VIMAGEST, conforme a los niveles de servicio contratados.
3. Proporcionar capacitación al personal designado por LA COOPERATIVA dentro del alcance contratado o cuando sea requerida y acordada entre las partes.
4. Mantener un sistema de gestión certificado bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022, aplicable a sus procesos internos, promoviendo la mejora continua, la calidad del servicio y la seguridad de la información dentro del alcance de sus operaciones.
5. Gestionar los requerimientos, incidencias y solicitudes que sean reportadas formalmente por LA COOPERATIVA, dejando evidencia de su tratamiento, seguimiento y cierre en los mecanismos definidos para el efecto.
6. Implementar controles razonables para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, dentro del ámbito de responsabilidad que le corresponda como proveedor del software y de los servicios asociados.

7. Mantener controles internos sobre acceso a la información, desarrollo, soporte, gestión de cambios y atención de incidentes, de conformidad con sus procesos internos y su sistema de gestión.
8. Informar a LA COOPERATIVA, por los canales formales definidos, los incidentes que afecten de manera material la prestación del servicio contratado y que sean atribuibles al software o a la gestión a cargo de VIMASISTEM CÍA. LTDA., dentro de un plazo razonable desde su identificación y análisis inicial.
9. Mantener un esquema de continuidad y recuperación respecto de los servicios bajo su responsabilidad directa, orientado a restablecer la operación del software conforme a la criticidad del incidente y a las condiciones contractuales aplicables.
10. Facilitar, cuando exista solicitud formal y dentro de límites razonables, la revisión documental del servicio por parte de LA COOPERATIVA, auditoría interna, auditoría externa o entes de control, en lo relacionado con el alcance contratado, sin comprometer información confidencial de otros clientes, propiedad intelectual, controles internos sensibles o información reservada de VIMASISTEM CÍA. LTDA.
11. Entregar, cuando corresponda y sea requerido por LA COOPERATIVA, documentación o evidencias generales que respalden la vigencia de sus certificaciones, procesos o controles aplicables al servicio contratado.
12. Analizar las observaciones, hallazgos o recomendaciones que sean formalmente comunicadas por LA COOPERATIVA respecto del software contratado y, de ser procedentes, tratarlas mediante requerimiento, cambio controlado, mejora o plan de trabajo acordado entre las partes.
13. Cumplir con los niveles de servicio establecidos en el Anexo de SLA del presente contrato.
14. Las obligaciones de VIMASISTEM CÍA. LTDA. se limitan al software, servicios y componentes expresamente contratados. La administración de infraestructura, sistemas operativos, redes, telecomunicaciones, bases de datos administradas por terceros, antivirus, estaciones de trabajo, credenciales internas de LA COOPERATIVA y demás componentes no expresamente asumidos por VIMASISTEM CÍA. LTDA. serán responsabilidad de LA COOPERATIVA o del tercero que corresponda.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA

LA COOPERATIVA se compromete a:

1. Realizar los pagos acordados en los términos y plazos establecidos en el presente contrato.
2. Designar responsables funcionales, técnicos y administrativos para la coordinación del proyecto, validaciones, aprobación de pruebas, recepción de entregables y canalización de observaciones.
3. Proporcionar oportunamente la información, accesos, definiciones, archivos, estructuras, respaldos y demás insumos necesarios para la implementación, migración, parametrización, soporte y atención de requerimientos.
4. Utilizar el software de acuerdo con las recomendaciones, manuales, restricciones y lineamientos emitidos por VIMASISTEM CÍA. LTDA.

5. Reportar de manera oportuna los incidentes, problemas técnicos, requerimientos, cambios y observaciones por medio de la plataforma VIMAGEST o por los canales formales habilitados por VIMASISTEM CÍA. LTDA.
6. Mantener bajo su responsabilidad la seguridad de su infraestructura, redes, energía eléctrica, servidores, estaciones de trabajo, telecomunicaciones, controles de acceso internos, antivirus, copias de seguridad locales, bases de datos cuando estas no estén administradas por VIMASISTEM CÍA. LTDA. y demás componentes de su ambiente tecnológico que no formen parte del alcance contratado con VIMASISTEM CÍA. LTDA.
7. Administrar internamente las altas, bajas, modificaciones y revisiones de usuarios del sistema, así como la asignación de perfiles y privilegios, salvo que contractualmente se haya delegado una actividad específica a VIMASISTEM CÍA. LTDA.
8. Verificar y validar las pruebas, salidas, parametrizaciones, migraciones y demás actividades ejecutadas dentro del proyecto, dejando constancia de aceptación, observaciones o solicitudes de ajuste.
9. Notificar de forma inmediata a VIMASISTEM CÍA. LTDA. cualquier evento que pueda comprometer la seguridad de la información, la continuidad del servicio o la integridad del software, cuando tenga conocimiento de ello.
10. Obtener y mantener las autorizaciones, bases legales y responsabilidades regulatorias que le correspondan respecto del tratamiento de datos personales, uso del sistema, operación institucional y cumplimiento frente a los organismos de control.
11. No realizar por sí misma ni por terceros no autorizados alteraciones al código fuente, base de datos, estructuras internas del software, configuraciones críticas o componentes protegidos por derechos de propiedad intelectual de VIMASISTEM CÍA. LTDA.
12. Garantizar que los hallazgos o requerimientos derivados de auditorías, controles internos o entes de supervisión sean formalmente comunicados a VIMASISTEM CÍA. LTDA. para su análisis y tratamiento, cuando correspondan al software o a los servicios contratados.

CLÁUSULA QUINTA: GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

VIMASISTEM CÍA. LTDA., en el marco de sus procesos internos y dentro del alcance de los servicios contratados, mantendrá prácticas orientadas a la gestión de riesgos operativos y tecnológicos, continuidad del servicio, calidad de las operaciones y seguridad de la información, en concordancia con su sistema de gestión y con la naturaleza de los servicios prestados.

Las partes reconocen que la continuidad integral de la operación de LA COOPERATIVA depende también de factores bajo control de esta última, tales como su infraestructura propia, conectividad, administración de usuarios, controles internos, disponibilidad de información, validación de datos, antivirus, equipos, redes, respaldos locales cuando correspondan, así como de terceros ajenos a VIMASISTEM CÍA. LTDA.

VIMASISTEM CÍA. LTDA. aplicará controles razonables y procedimientos internos para gestionar eventos que puedan afectar la prestación del servicio dentro del alcance contratado, promoviendo

la recuperación operativa y la atención de contingencias de conformidad con sus capacidades técnicas, sus procesos internos y los acuerdos establecidos entre las partes.

Cuando se identifiquen riesgos, hallazgos, vulnerabilidades o aspectos de mejora relacionados con el software o con los servicios asociados, VIMASISTEM CÍA. LTDA. podrá comunicarlos a LA COOPERATIVA para su respectivo análisis, tratamiento, coordinación o canalización, según corresponda al ámbito de responsabilidad de cada parte.

CLÁUSULA SEXTA: GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En caso de presentarse eventos, incidentes o sospechas razonables que puedan comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información relacionada con el servicio contratado, la parte que tome conocimiento deberá comunicarlo a la otra por los canales formales definidos para el efecto, dentro de un plazo razonable desde que tenga confirmación suficiente del hecho.

Las partes coordinarán, dentro del ámbito de sus respectivas responsabilidades, las acciones necesarias de contención, análisis, seguimiento, mitigación y cierre, dejando constancia documental de las incidencias y de las gestiones realizadas.

La presente cláusula no implicará la asunción automática de responsabilidad por una de las partes, la cual deberá determinarse según el origen del evento, el alcance contratado, las obligaciones asumidas y la evidencia disponible.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROL DE CAMBIOS, REQUERIMIENTOS Y VALIDACIÓN

Toda solicitud de cambio, desarrollo adicional, ajuste funcional, ampliación de alcance, integración, parametrización especial o requerimiento no contemplado originalmente deberá ser presentada por LA COOPERATIVA mediante los canales formales definidos por VIMASISTEM CÍA. LTDA.

VIMASISTEM CÍA. LTDA. analizará la solicitud y, de corresponder, emitirá la respectiva propuesta funcional, técnica y/o económica, indicando su alcance, impacto, plazo estimado y condiciones de ejecución. Ningún cambio se entenderá aprobado ni será exigible sin la aceptación expresa de las partes cuando corresponda.

Las pruebas, validaciones, conformidades, observaciones y aceptaciones deberán quedar documentadas por medios físicos o electrónicos. Una vez aprobado un cambio o entregable por LA COOPERATIVA, éste se entenderá aceptado para los fines correspondientes, salvo observaciones posteriores debidamente justificadas.

CLÁUSULA OCTAVA: MULTAS Y PENALIZACIONES

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones principales previstas en el presente contrato por cualquiera de las partes, la parte afectada deberá notificar por escrito a la otra, detallando el incumplimiento observado y otorgando un plazo razonable de hasta quince (15) días para su subsanación, salvo que por la naturaleza del hecho se justifique un plazo distinto acordado entre las partes.

Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento no hubiere sido subsanado o justificado razonablemente, la parte afectada podrá exigir el pago de una penalidad equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del licenciamiento contratado del SISTEMA INTEGRADO VIMACOOP, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder conforme a la normativa aplicable.

La penalidad no aplicará cuando el incumplimiento derive de caso fortuito, fuerza mayor, hechos atribuibles a terceros ajenos al control razonable de la parte obligada, o por incumplimientos imputables a la contraparte.

CLÁUSULA NOVENA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

1. COSTO DEL SOFTWARE

Los valores preferenciales detallados a pagar son los siguientes:

CONCEPTO	VALOR (USD)
SISTEMA INTEGRADO VIMACOOP	\$48000.00 (Cuarenta y ocho mil dólares americanos)
APP Y WEB TRANSACCIONAL	\$4000.00 (Cuatro mil dólares americanos)

Los Valores **NO incluyen el 15% de IVA**, a lo que se deducirá las retenciones de ley; luego de haber presentado su factura correspondiente, los mismos que deberán ser cancelados de la siguiente manera:

- El 50% del Valor a la Firma del presente Contrato;
- El 50% restante, una vez implementado en producción el CORE FINANCIERO VIMACOOP, se pagará en cuotas mensuales iguales hasta diciembre de 2026.

2. PRECIO DEL SOPORTE TECNICO

En contraprestación por los servicios de soporte técnico objeto de este contrato, LA COOPERATIVA pagará a VIMASISTEM CÍA. LTDA. los siguientes valores:

CONCEPTO	VALOR (USD)
Soporte mensual por el CORE FINANCIERO	\$300.00 (Trescientos dólares americanos)

CONCEPTO	VALOR (USD)														
Soporte mensual de Banca Virtual (APP MOVIL Y WEB TRANSACCIONAL)	De acuerdo al detalle especificado en la tabla que se muestra a continuación.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DETALLES SOPORTE APP MOVIL Y WEB TRANSACCIONAL</th></tr> <tr> <th>RANGO</th><th>VALOR POR USUARIO ACTIVO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 500</td><td>\$ 0,90</td></tr> <tr> <td>501 - 1000</td><td>\$ 0,70</td></tr> <tr> <td>1001 - 2500</td><td>\$ 0,50</td></tr> <tr> <td>2500 - 5000</td><td>\$ 0,45</td></tr> <tr> <td>5000 - EN ADELANTE</td><td>\$ 0,30</td></tr> </tbody> </table>		DETALLES SOPORTE APP MOVIL Y WEB TRANSACCIONAL		RANGO	VALOR POR USUARIO ACTIVO	1 - 500	\$ 0,90	501 - 1000	\$ 0,70	1001 - 2500	\$ 0,50	2500 - 5000	\$ 0,45	5000 - EN ADELANTE	\$ 0,30
DETALLES SOPORTE APP MOVIL Y WEB TRANSACCIONAL															
RANGO	VALOR POR USUARIO ACTIVO														
1 - 500	\$ 0,90														
501 - 1000	\$ 0,70														
1001 - 2500	\$ 0,50														
2500 - 5000	\$ 0,45														
5000 - EN ADELANTE	\$ 0,30														

Los Valores **NO incluyen el 15% de IVA**, a lo que se deducirá las retenciones de ley; luego de haber presentado su factura correspondiente.

3. COSTO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE MIGRACIÓN DE LA COOPERATIVA

- La migración no generará costo adicional siempre y cuando la COOPERATIVA proporcione toda la información solicitada por VIMASISTEM CÍA. LTDA. La entrega de dicha información debe realizarse en hojas de Excel, siguiendo las estructuras proporcionadas por VIMASISTEM CÍA. LTDA.
- En el caso de la COOPERATIVA, **al no poder generar la información solicitada** según las estructuras requeridas para la respectiva migración de información, VIMASISTEM CÍA. LTDA. intervendrá para adecuar y recopilar la información necesaria por **el valor de USD \$ 2500** (Dos mil quinientos dólares americanos), valor que **NO incluye el 15% de IVA**.

4. Forma de Pago

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Internacional Cta. Ahorros Nro. 8200718236, a la presentación de la factura correspondiente.

5. Reajuste de Precios

Los precios de soporte podrán ser reajustados anualmente, de acuerdo con el crecimiento financiero de LA COOPERATIVA o cualquier otro indicador económico que las partes acuerden.

6. Precio de Nuevos Módulos

En caso de que LA COOPERATIVA requiera la incorporación de nuevos módulos, desarrollo de funciones o cambios al **SISTEMA INTEGRADO VIMACOOP**, el precio se determinará de acuerdo con las especificaciones y el alcance de cada módulo, y se formalizará mediante requerimiento a ser cargado en la plataforma VIMAGEST.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan mantener la confidencialidad de toda la información técnica, operativa, financiera, comercial, estratégica, documental o de cualquier otra naturaleza que llegaren a conocer o intercambiar con ocasión del presente contrato, comprometiéndose a utilizarla únicamente para la ejecución, seguimiento y cumplimiento de la relación contractual.

Cada parte adoptará medidas razonables para evitar el acceso, uso, divulgación, reproducción o entrega no autorizada de la información confidencial, limitando su conocimiento exclusivamente al personal, funcionarios, asesores o terceros que requieran acceder a ella para el cumplimiento del objeto contractual y bajo deberes equivalentes de confidencialidad.

La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su terminación, mientras la información conserve tal carácter, salvo que su divulgación sea exigida por autoridad competente, disposición legal o requerimiento formal debidamente sustentado.

La presente cláusula se entenderá sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables en materia de protección de datos personales, reserva, sigilo, seguridad de la información y demás normativa relacionada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual del software y de cualquier modificación o actualización realizada seguirán siendo propiedad de VIMASISTEM CÍA. LTDA., LA COOPERATIVA tendrá derecho a utilizar el software de acuerdo con los términos establecidos en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

A la terminación del presente contrato, las partes coordinarán las acciones necesarias para el cierre ordenado de la relación contractual respecto de la información, accesos, respaldos, documentación y demás elementos que correspondan al alcance contratado.

VIMASISTEM CÍA. LTDA. entregará o pondrá a disposición de LA COOPERATIVA la información que contractualmente le corresponda y que se encuentre bajo su administración directa, conforme al alcance del servicio, las condiciones técnicas aplicables y los plazos acordados entre las partes.

Una vez concluido el proceso de entrega o cierre, VIMASISTEM CÍA. LTDA. podrá eliminar de sus ambientes la información de LA COOPERATIVA que ya no sea necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales, de trazabilidad, respaldo o defensa jurídica, aplicando sus procedimientos internos de conservación y eliminación segura.

La presente cláusula no afectará los derechos de propiedad intelectual de VIMASISTEM CÍA. LTDA. sobre el software, código fuente, estructuras internas, metodologías, documentación técnica propia ni componentes protegidos del SISTEMA INTEGRADO VIMACOOP.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Las partes expresan su conformidad con los términos aquí establecidos y se someten libre y voluntariamente a sus disposiciones.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja en relación con la interpretación o ejecución de este contrato se resolverá mediante mediación. En caso de no llegar a un acuerdo mediante mediación, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del SISTEMA INTEGRADO VIMACOOOP se llevará a cabo mediante una planificación coordinada entre todas las partes involucradas, garantizando que cada etapa del proceso se desarrolle de manera estructurada y eficiente. Como parte de esta planificación, se definirán cronogramas y actividades específicas para cada fase, las cuales incluyen la capacitación, orientada a familiarizar a los usuarios con las funcionalidades del sistema y su correcta utilización; la pre migración, en la que se realizarán pruebas y validaciones previas para garantizar la integridad de los datos y minimizar riesgos; la migración, que consistirá en la transferencia efectiva de información y la puesta en marcha del sistema en un entorno operativo; y finalmente, la liberación, donde se asegurará el correcto funcionamiento del sistema en producción, brindando el soporte necesario para resolver cualquier incidencia que pueda presentarse. Todo este proceso será acordado y programado de manera conjunta, asegurando una implementación exitosa y alineada con las necesidades de la organización.

El cronograma de implementación será definido y aprobado por las partes y formará parte integrante del presente contrato como anexo. Dicho cronograma podrá formalizarse con posterioridad a la firma del contrato, siempre que conste por escrito y cuente con aceptación de ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN

Para constancia y fiel cumplimiento de lo aquí estipulado, firman las partes en dos ejemplares de igual tenor y valor en la ciudad de Cuenca.

FIRMAS:

Ing. Tiribio Toapanta Masabanda
Representante Legal
COOPERATIVA PUJILI LTDA.

C.P.A. Luis Villalta M.
Gerente General
VIMASISTEM CÍA. LTDA.